CPCV Bom Jardims — Proposta de alterações (v2 → v3)

Para revisão do José Romário antes de subir ao sistema · 29/10/2026

~~Texto riscado em vermelho~~ = sai do contrato · texto grifado em amarelo = entra no contrato · **[PENDENTE]** = valor que o senhor ainda vai informar

Resumo das alterações

#	Tema	Onde muda	O que muda
1	Energia elétrica	Cl. 11.1 (e) e nova 11.6	Empreendimento executa a rede e os postes, aprova na Equatorial e entrega a rede; ligação, tipo (mono/trifásica) e consumo ficam entre o comprador e a Equatorial
2	Água	Cl. 11.1 (d), 12.1 (c), 13.1 (b) e nova 11.7	Poço, reservatório e rede nas ruas com ponto na frente de cada chácara; **hidrômetro por conta do comprador**; fatura impressa com o m³ pela tabela CAEMA/SAAE
3	Taxa de condomínio	Quadro-Resumo item 18 e nova 14.4	De “estimada” para **fixada inicialmente em R$ 100,00** por chácara
4	Carteirinhas	Nova 14.5	1ª via gratuita para titular e dependentes; reimpressão paga
5	Área de recreação	Nova 2.5	Espaço de uso exclusivo por chácara na área de vivência, com tenda e churrasqueira; demais benfeitorias por conta do comprador
6	Esgoto	Cl. 6.2 (e), 13.1 (e) e nova 6.4	Tratamento obrigatório dentro do próprio lote (fossa séptica + sumidouro), por conta do comprador; proibido lançar em vias, áreas comuns, APP ou córrego
7	Liberação para investir e medição	Cl. 6.1.1 e nova 6.1.2	Só depois de quitar a entrada e pagar a 3ª parcela do financiamento; antes da liberação, vistoria de medição e locação; 1ª medição gratuita (condomínio), da 2ª em diante paga ao agrimensor credenciado

1. Energia elétrica (Equatorial)

Cláusula 11.1, alínea (e)

e. ~~rede de energia elétrica e iluminação conforme projeto aprovado pela concessionária ({{emp_energia_especificacao}});~~ (e) sistema de distribuição de energia elétrica — rede de média e baixa tensão, posteamento, estruturas, transformadores e iluminação das vias — executado conforme projeto aprovado pela concessionária EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ({{emp_energia_especificacao}}), com previsão de atendimento em tensão monofásica e trifásica;

Nova Cláusula 11.6

11.6. Concluída, vistoriada e energizada a rede, ela será incorporada à concessionária Equatorial Maranhão, nos termos da regulamentação da ANEEL (Resolução Normativa n.º 1.000/2021), passando a operação, a manutenção e o fornecimento de energia elétrica à sua responsabilidade exclusiva. Competem ao(à) COMPRADOR(A), diretamente perante a concessionária e conforme as normas técnicas desta: (a) o pedido de ligação da unidade; (b) a escolha do tipo de fornecimento — monofásico, bifásico ou trifásico — conforme a carga que pretende instalar; (c) o padrão de entrada e o ramal da unidade; e (d) o pagamento das faturas de consumo. A VENDEDORA não responde pela continuidade, pela qualidade nem pelas tarifas do fornecimento após a incorporação da rede.

2. Água (poço, rede e hidrômetro)

Cláusula 11.1, alínea (d)

d. abastecimento de água por {{emp_agua_especificacao}}, com outorga do órgão estadual, cloração e reservação mínima de 24 horas de consumo, ~~com hidrômetro por chácara;~~ com rede de distribuição em todas as vias e ponto de alimentação (ramal com registro) deixado na testada de cada chácara;

Nova Cláusula 11.7

11.7. A aquisição e a instalação do hidrômetro e do cavalete da unidade são de responsabilidade e às expensas do(a) COMPRADOR(A), que solicitará a ligação à administração do sistema de água. O consumo será medido individualmente e cobrado mensalmente por fatura impressa entregue a cada condômino, com o valor do metro cúbico (m³) fixado com base nas tabelas tarifárias praticadas na região pela CAEMA e pelo SAAE de Açailândia — hoje R$ **[PENDENTE: valor do m³]** por m³ —, reajustado sempre que essas tabelas forem reajustadas. A fatura não paga, após notificação com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, autoriza a suspensão do fornecimento até a regularização.

Cláusula 12.1, alínea (c) — obrigações da VENDEDORA

c. ~~manter o sistema de abastecimento de água até sua transferência ao SAAE ou à associação, na forma do instrumento previsto na lei municipal;~~ (c) operar e manter o sistema de abastecimento de água (poço, reservatório e rede até o ponto de alimentação de cada chácara), diretamente ou por meio da

> associação, emitindo as faturas de consumo na forma da Cláusula 11.7, até sua eventual transferência ao SAAE ou a outra concessionária, na forma do instrumento previsto na lei municipal;

Cláusula 13.1, alínea (b) — obrigações do(a) COMPRADOR(A)

> b. a partir da imissão na posse, arcar com o IPTU, as taxas, o consumo de água medido e faturado na forma da Cláusula 11.7, a energia elétrica perante a concessionária (Cláusula 11.6) e a contribuição associativa;

3. Taxa de condomínio (contribuição associativa)

Quadro-Resumo, item 18

> 18. Contribuição associativa — ~~Estimada em R$ {{emp_contribuicao_mensal}}/mês por chácara,~~ Fixada inicialmente em R$ 100,00 (cem reais) mensais por chácara, rateada igualmente por unidade (todas as chácaras pagam o mesmo valor), devida a partir da imissão na posse e reajustável por deliberação da assembleia (Cláusula 14ª)

Nova Cláusula 14.4

> 14.4. A contribuição associativa inicial é de R$ 100,00 (cem reais) mensais por chácara, igual para todas as unidades, devida a partir da imissão na posse. Seu valor somente será alterado por deliberação da assembleia, na forma do Estatuto (Anexo III).

4. Carteirinhas

Nova Cláusula 14.5

> 14.5. Para o controle de acesso, a associação entregará, sem custo, a primeira via das carteirinhas de identificação do titular e dos dependentes cadastrados. A emissão de nova via, por perda, extravio, dano ou inclusão posterior de dependente, será feita mediante o pagamento da taxa de reimpressão de R$ **[PENDENTE: valor da reimpressão]** por carteirinha, fixada pela administração.

5. Área de recreação de uso exclusivo

Nova Cláusula 2.5

> 2.5. Na área de vivência (Quadra F), fora da Área de Preservação Permanente, será destinado a cada chácara um espaço de uso exclusivo de aproximadamente **[PENDENTE: tamanho em m²]** m², identificado em

planta própria entregue com o Mapa de Vendas (Anexo V), vinculado à unidade e transmitido com ela. O condomínio disponibilizará em cada espaço uma tenda e uma churrasqueira. Quaisquer outras benfeitorias — cabana, banheiro, quiosque, chalé ou similar — correrão por conta exclusiva do(a) COMPRADOR(A), dependerão de aprovação prévia da administração, observarão o padrão construtivo das Diretrizes de Uso (Anexo IV) e a legislação ambiental, e não geram direito de propriedade sobre a área nem de indenização. A área continua sendo de uso comum, com destinação exclusiva à unidade.

6. Tratamento de esgoto no próprio lote

Cláusula 6.2, alínea (e)

e. da implantação prévia do sistema individual de esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro — ABNT NBR 7229 e NBR 13969), dentro dos limites da própria chácara e às expensas do(a) COMPRADOR(A), sem o qual nenhuma edificação poderá ser ocupada (Lei Municipal n.º {{emp_lei_municipal}}).

Nova Cláusula 6.4

6.4. O empreendimento não possui rede coletora de esgoto. Todo efluente sanitário gerado na unidade deverá ser tratado e disposto no próprio lote, por meio de fossa séptica, filtro anaeróbio e/ou sumidouro dimensionados conforme as normas ABNT NBR 7229 e NBR 13969, cuja construção, manutenção e limpeza periódica são obrigação exclusiva do(a) COMPRADOR(A). O sistema observará as distâncias mínimas das divisas, de poços e de cursos d’água previstas nessas normas e nas Diretrizes de Uso, e sua localização constará do projeto aprovado pela administração. É expressamente proibido lançar esgoto, águas servidas ou efluentes de qualquer natureza nas vias, sarjetas, áreas comuns, Área de Preservação Permanente ou no córrego, sujeitando o infrator às multas do Estatuto, à obrigação de reparar o dano e às sanções ambientais (Lei n.º 9.605/1998).

Cláusula 13.1, alínea (e) — obrigações do(a) COMPRADOR(A)

e. não usar fogo para limpeza, não lançar efluentes sem tratamento — que devem ser tratados no próprio lote, na forma da Cláusula 6.4 — e não descartar resíduos em vias, áreas comuns ou APP (condicionantes n.º 12, 15 e 17 da licença);

7. Liberação para investir na chácara e vistoria de medição

Cláusula 6.1.1 — liberação de uso (ajuste)

6.1.1. Liberação de uso. A delimitação da chácara por cerca, muro ou qualquer outro fechamento, o início de qualquer edificação ou benfeitoria, a criação de animais e o plantio de culturas, para qualquer finalidade, só são permitidos após a quitação integral da entrada (sinal) e o pagamento da 3ª (terceira) parcela do saldo,

> comprovado pelo Termo de Liberação de Uso emitido pela administração depois da vistoria de medição do item 6.1.2. No pagamento integral à vista, a liberação ocorre com a compensação do preço, também precedida da vistoria de medição.

Nova Cláusula 6.1.2

> 6.1.2. Vistoria de medição e locação. Antes da emissão do Termo de Liberação de Uso, a administração realizará vistoria de medição e locação da chácara, conferindo os marcos, as divisas e o posicionamento correto da unidade, para que nenhuma cerca, construção ou benfeitoria avance sobre chácara vizinha, via ou área comum. A primeira medição é de responsabilidade do condomínio e não tem custo para o(a) COMPRADOR(A). Se for necessária nova medição — por marcos removidos, alterados ou não preservados, por pedido do(a) COMPRADOR(A) ou por divergência causada por ele(a) —, ela será executada pelo agrimensor credenciado pelo condomínio para esse serviço, e o valor da diligência, fixado pelo profissional e informado previamente, será pago pelo(a) COMPRADOR(A) diretamente ao agrimensor ou à administração.

Quadro-Resumo, item 19 — liberação de uso (ajuste)

> 19. Liberação de uso — Cercas, muros, edificações, benfeitorias, criações e plantios somente após a quitação da entrada e o pagamento da 3ª (terceira) parcela do saldo, com vistoria de medição prévia (1ª medição sem custo; as seguintes pagas ao agrimensor credenciado) (Cláusula 6ª)

Pontos de atenção (recomendo conferir antes de subir)

1. **Natureza da Quadra F.** O espaço exclusivo só é possível se a Quadra F for área **privada do empreendimento** (área comum da associação). Se ela consta no projeto aprovado como **área pública doada ao Município**, o uso exclusivo não pode ser concedido. Convém conferir no quadro de áreas e na matrícula.
2. **APP do córrego.** A Quadra F inclui a Área de Preservação Permanente. Nenhum espaço exclusivo nem benfeitoria pode ficar dentro da APP (Código Florestal, Lei n.º 12.651/2012). Por isso a redação diz “fora da APP”.
3. **Chalé ou casa na área comum.** Construção fechada e permanente em área comum costuma gerar conflito na assembleia e pode exigir aprovação municipal. Sugestão: permitir apenas estruturas leves e removíveis (cabana, banheiro, quiosque) ou condicionar à aprovação da prefeitura.
4. **Estatuto e Diretrizes de Uso.** O uso exclusivo, a taxa de reimpressão e a cobrança da água também devem entrar no Estatuto (Anexo III) e nas Diretrizes (Anexo IV), para que valham perante todos os associados e sucessores.
5. **Padrão de entrada de energia.** Coloquei o padrão de entrada da unidade por conta do comprador, que é a prática da Equatorial. Se o empreendimento for entregar o padrão instalado, essa alínea sai.
6. **Corte da água por falta de pagamento.** Incluí a suspensão após 30 dias de aviso. É usual e protege a associação; se preferir, essa frase sai.
7. **Esgoto e poço.** Como cada chácara trata o esgoto no lote e a água vem do poço coletivo na A03, a distância mínima entre sumidouro e poço/córrego (NBR 7229/13969) deve constar também nas Diretrizes de Uso, com um croqui padrão de locação da fossa para o comprador seguir.

8. **Agrimensor credenciado.** Convém definir no Estatuto/Regimento quem credencia o agrimensor e publicar a tabela da diligência, para o valor não ser questionado depois.

Valores que faltam (o senhor informa e eu completo)

Campo	Onde entra
Valor do m³ de água (tabela CAEMA/SAAE) e, se houver, consumo mínimo	Cl. 11.7
Taxa de reimpressão da carteirinha	Cl. 14.5
Tamanho do espaço exclusivo (m²) e planta da Quadra F	Cl. 2.5 e Anexo V

Depois da aprovação: aplico as alterações no modelo do contrato (CPCV v3). Isso vale para o PDF que o corretor gera e para os campos de preenchimento padrão do empreendimento: valor do m³, taxa de reimpressão e área exclusiva viram campos editáveis no cadastro do empreendimento. Contratos já assinados não mudam.